

경고요구 및 통보

1. 제 목 : 청구오류 방지 지시 이행 불철저
2. 관계기관 : △△·◇◇·○○·☆☆·♡♡
3. 내 용

가. 업무개요

공단 산하 6개 ♣♣은 「노인장기요양보험법」 등 관계 법령 및 「보훈요양원 운영규정」에 따라 장기요양급여비용(이하 ‘급여비용’이라 한다.) 청구업무를 수행하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 따르면 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며, 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다고 규정하고 있습니다.

또한 이사장 지시사항은 당면한 주요 현안 등에 관한 중요사항으로 지시사항 발생 시 관련 부서에서는 신속히 대책을 마련하고 이를 이행하여야 하며, 특히 동일한 내용의 지시사항이 반복하여 이루어졌을 경우에는 사안의 중대성을 인지하고 지시사항 이행에 철저를 기하여야 합니다.

한편 공단 이사장은 건강보험 가산금 및 지원금 등 청구와 관련하여 [표 1]과 같이 2019년 2월에서 3월까지 워크숍, 공문 등을 통해 총 4회에 걸쳐 문제에 방과 재발방지를 지시하였습니다.

[표 1] 장기요양급여 청구 관련 이사장 지시 현황

구 분	문서 제목	공문 시행일
1	임원 및 실·단장 회의 개최 결과 시달	2019. 2.22
2	건강보험 가산금 및 지원금 청구 관리 철저 공문 시달	2019. 2.26
3	의료·복지발전 워크숍 참석 직접 지시 및 결과 통보	2019. 3.18
4	임원 및 실·단장 회의 개최 결과 시달	2019. 3.19

♣♣의 경우 장기요양급여 수급자에게 장기요양급여를 제공하고 이에 대해 월 단위로 ■■에 급여비용을 청구하고 있으며, 급여비용 청구 시에는 정부에서 운영하는 가감산 제도¹⁾에 따라 전문인력배치 추가 등에 따른 비용가산이 적용됩니다.

장기요양기관이 급여비용 가산 적용을 받기 위해서는 「노인장기요양보험법 시행규칙」 제23조(장기요양기관 지정기준 등)에 따른 시설 및 인력을 갖추어야 하고, 「장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 고시」 제53조(급여비용 가산의 유형) 내지 제62조(맞춤형서비스제공 가산)에 따른 기준을 충족하여야 하며, 급여비용 가산유형에 따른 구분은 [표 2]와 같습니다.

[표 2] 급여비용 가산유형

구분	내 용	점 수
인력 추가 배치	법적 의무인원 대비 추가인력 배치에 대한 가산 - 요양보호사, 간호인력, 사회복지사, 물리치료사	1인당 1.0~1.2점
방문요양 사회복지사 등 배치	방문요양 사회복지사 등 배치에 대한 가산	1인당 1점, 1.2점
간호사 배치	간호사 인력 배치에 대한 가산	1인당 0.6점
야간직원배치	간호(조무)사, 요양보호사 야간근무 배치에 대한 가산	1인당 0.9점
맞춤형서비스 제공	수급자 상태별 맞춤형 프로그램 제공에 대한 가산	횟수당 0.2점, 0.4점

또한 같은 고시 제63조(급여비용 감액산정의 유형) 내지 제69조(전문인 배상책임보험 가입 예외)에 따르면 인력배치기준 위반 등에 해당하는 경우 급여비용 감액 산정이 적용되며, 급여비용 감액유형에 따른 구분은 [표 3]과 같습니다.

[표 3] 급여비용 감산유형

구분	내 용	점 수
정원초과	정원을 초과하여 입소자를 수용한 경우	정원 초과비율별 10%~30%
인력배치기준 위반	법적 의무인원보다 미달되게 인력을 배치할 경우	결원비율별 5%~30%
전문인 배상책임보험 미가입	수급자 전원에 대한 전문인 배상책임보험에 미가입 한 경우	10%

1) 장기요양 서비스의 질 향상을 위하여 장기요양기관의 전문인력 추가 배치 등 서비스의 질에 따라 장기요양급여비용을 차등지급하는 제도(2009년 10월 1일부터 실시)

또한 「노인장기요양보험법」 등 관계 법령에 따르면 보건복지부장관 또는 시장·군수·구청장은 장기요양기관에게 시설·인력기준 등 법규 준수 여부, 장기요양 급여 및 비용청구의 적법 타당 여부 등에 대해서 질문 또는 관계서류 검사 등의 방법으로 현지조사를 할 수 있으며, 현지조사에서 불법·부당행위가 적발될 경우 부당이득금을 환수하거나 과태료 또는 벌칙을 부과할 수 있도록 되어 있습니다.

실제 보건복지부에서는 2019.03.15.~19. 기간동안 □□ 현지조사를 통해 총 36개월에 해당하는 장기요양급여 및 노인장기요양보험 제반사항 일체를 점검하였고, 이를 통해 부당가산 청구, 운전원 허위신고, 조리원 허위신고 등에 대해 지적하였습니다.

따라서 각 ♣♣은 이사장 지시뿐만 아니라 □□ 현지조사 실시에 따라 ‘청구 오류’와 관련된 즉각적인 대처 필요성이 강화된 만큼, 급여비용 청구실태를 정확히 파악하고 문제점에 대해 개선계획을 수립·이행하는 등 ‘청구 오류’가 발생하지 않도록 이를 철저히 관리하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이사장 장기요양급여 적법 청구 지시 이후 2019.04.01.~2019.06.30. ♣♣의 장기요양급여 청구실태를 확인한 결과, [표 4]와 같이 보건복지부 □□ 현지조사에서 지적됐던 ‘청구 오류’가 □□을 제외한 5개 ♣♣에서 4월 이후에도 발생하였으며, 해당기준 위반으로 행정처분은 물론 추정액 ##의 장기요양급여 환수 위험이 있는 것으로 확인되었습니다.

[표 4] ♣♣별 청구기준 미 준수 현황

청구오류 구분	□□	△△	◇◇	○○	☆☆	♡♡
目目目目	-	4~5월	-	4월	4~5월	4월
冊冊目目	-	4~5월	4월	-	4~6월	-

4. 관계기관 의견

△△·◇◇·○○·☆☆·♡♡ 등 관계기관은 감사결과를 수용하면서, 향후 청구 오류 발생예방을 위하여 ■■과 우리 공단과의 월 근무시간 기준 상이에 대한 본사 차원의 대응방안 마련, ♣♣ 지원부서인 ★★에 대해 단순 지원부서 아닌 사업본부 성격의 책임부서로의 역할 및 기능 강화, 장기요양 및 주간보호 분리 방안 마련, ♣♣과 본사 간 정보교환 및 공유시스템과 청구오류 방지를 위한 사전 모니터링 시스템 마련 등이 필요하다는 의견을 제시하였습니다.

5. 조치할 사항

○ △△·◇◇·○○·☆☆·♡♡은

- 장기요양 급여비용 청구 시 청구오류가 발생하지 않도록 청구기준을 준수 하시기 바라며, (통보)

○ ▲▲는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)